



N° 59 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 09/04/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 3 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO OPERE E STRUTTURE RELATIVE AL CENTRO FEDERALE “CARNIA ARENA””

L'anno duemilaventiquattro, addì nove del mese di Aprile alle ore 17:15, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica come previsto dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30.04.2022.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
ROMANIN SANDRA	Sindaco	X	
ROMANIN ANGELO	Vice Sindaco	X	
KOFLER HELENE	Assessore	X	

3

0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Gambino.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Sandra Romanin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- L'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti);
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (di seguito Regolamento) con particolare riferimento all'articolo 279;

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 16.12.2023 -immediatamente esecutiva ai sensi di legge-, con la quale sono stati approvati il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026, il bilancio di previsione 2024-2026 e i relativi allegati;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 19.12.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 redatto in forma semplificata, contenente, fra l'altro, l'allegato "A" relativo all'attribuzione delle risorse ai responsabili dei servizi";

Ricordato che il Comune di Forni Avoltri è beneficiario di un contributo di euro 4.000.000,00 concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, giusto decreto del 05.08.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, relativo all'Avviso PNRR: "MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 3" per l'intervento denominato "Rigenerazione e completamento opere e strutture relative al Centro Federale "Carnia Arena";

Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 112 dd. 21.10.2022 di approvazione Accordo di concessione di finanziamento e autorizzazione al Sindaco e Legale Rappresentante alla sua sottoscrizione;

Preso atto dell'Accordo di concessione di finanziamento debitamente sottoscritto digitalmente dal Capo Dipartimento per lo Sport e dal Sindaco del Comune di Forni Avoltri rispettivamente in data 21/09/2022 e 24/10/2022, il quale Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento "Rigenerazione e completamento opere e strutture relative al Centro Federale "Carnia Arena" nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" e individua il Comune di Forni Avoltri quale Soggetto Attuatore e quindi Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR;

Ricordato che il R.U.P. dell'intervento in oggetto è il dr. Nicola Gambino nominato con deliberazione di G.C. nr 3 dd. 28.01.2021;

Preso atto che con determinazione n. 346 del 16.11.2022 è stata affidata l'attività professionale di progettazione (fattibilità tecnica ed economica) dell'intervento denominato: Rigenerazione e completamento opere e strutture relative al Centro Federale "Carnia Arena" nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" tramite la procedura secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e relative deroghe, allo Studio Tecnico Associato FMP di Festini Purlan Michele con sede in Via Venezia,31 – 32045 Santo Stefano di Cadore (BL) C.F. e P.I. 01062470255;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 134 dd. 30.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto;

Preso atto che con determinazione n. 116 del 30.03.2023 è stato aggiudicato in via definitiva, l'appalto integrato per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all'art 59 co.1 del Dlgs 50/2016, dell'intervento in oggetto, in favore del raggruppamento temporaneo formatosi tra GRIMEL S.R.L. (mandataria), I.CO.S. S.R.L. e POLETTINI PIETRO S.R.L. (mandanti) con i seguenti progettisti indicati in sede di gara: riunione temporanea di professionisti formatosi tra STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP di (capogruppo-mandataria) con ARCH. GIRARDI

GIANSILVIO , VERTICALGEO SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L. , ING. LAZZARO GIOVANNI e P.I. CIMENTI MATTEO (mandanti);

Preso atto che in data 29.06.2023 veniva trasmesso, e registrato al protocollo comunale n. 3842, da parte del capogruppo-mandatario dei servizi tecnici, il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

Visto il verbale di validazione, registrato al protocollo n. 3936 dd. 04.07.2023, con il quale, l'istruttore tecnico dell'ufficio tecnico Comunale, in contraddittorio con il progettista, verificata preventivamente la rispondenza degli elaborati progettuali, nonché la loro conformità alla normativa vigente, attesta la validità ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto definitivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 83 del 07.07.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: "Rigenerazione e completamento opere e strutture relative al Centro Federale "Carnia Arena"" redatto dallo Studio Tecnico Associato FMP di Festini Purlan Michele con sede in Via Venezia,31 – 32045 Santo Stefano di Cadore (BL) C.F. e P.I. 01062470255, comportante una spesa di euro 4.000.000,00;

Ricordato che in data 27.07.2023 è stata indetta una conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

Visto il Parere favorevole in merito alla compatibilità idraulica di cui al Decreto n. 083/Pres. del 27/03/2018 espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile registrato al protocollo n. 5154 del 08.09.2023;

Visto il Parere favorevole in merito alla compatibilità idraulica di cui al Decreto n. 083/Pres. del 27/03/2018 espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile registrato al protocollo n. 5140 del 07.09.2023;

Vista la comunicazione ricevuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, registrata al protocollo n. 5154 del 08.09.2023 con la quale viene comunicato che:

- a) La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo, con la nota prot. n. 507991 dd. 07.09.2023 ha espresso, parere di compatibilità idraulica favorevole ai fini dell'invarianza idraulica per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.
- b) La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government, ha comunicato che: *"l'opera in argomento non intercetta infrastrutture regionali; tuttavia è presente in situ infrastruttura in FO di altro Operatore (OF) alla quale è connesso un apparato regionale posizionato in rack interno al fabbricato. Si prescrive pertanto cautelativamente che, qualora si debba procedere allo spostamento del rack e dell'apparato in esso custodito, sia preventivamente contattata la Società in-house Insiel SpA. al fine di concordare un sopralluogo congiunto. Ulteriore prescrizione, in accordo con il disposto dell'articolo 36 LR 3/2011 in materia di TLC, è che siano collocate sia internamente che esternamente opportune tubazioni necessarie per servizi telematici, laddove un tanto non sia già previsto in progetto. Non si ravvisa, in definitiva, alcuna contrarietà alla realizzazione dell'opera"*;
- c) La Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche – Ispettorato forestale di Tolmezzo, con la nota prot n. 498941 dd. 01.09.2023 ha espresso il parere favorevole, senza prescrizioni;
- d) La Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica, con la nota prot n. 504984 dd. 05.09.2023, ha espresso il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Vista la nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, registrata al protocollo n. 5404 del 22.09.2023 con la quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto in argomento;

Vista la nota del Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Udine, Ufficio prevenzione incendi, registrata al protocollo n. 6017 del 20.10.2023, con la quale viene dato parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto in argomento;

Vista la nota del Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Udine, Ufficio prevenzione incendi, registrata al protocollo n. 613 del 24.01.2024, con la quale viene dato parere favorevole senza prescrizioni, in merito al progetto in argomento;

Preso atto che in data 05.04.2024 veniva trasmesso, e registrato al protocollo comunale n. 2169 del 08.04.2024, da parte dello Studio Tecnico Associato FMP (capogruppo-mandataria della parte progettuale), il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Visto il verbale di validazione, registrato al protocollo n. 2191 del 09.04.2024, con il quale, l'istruttore tecnico dell'ufficio tecnico Comunale, in contraddittorio con il progettista, verificata preventivamente la rispondenza degli elaborati progettuali, nonché la loro conformità alla normativa vigente, attesta la validità ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, del progetto esecutivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

Visto ed esaminato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *“Rigenerazione e completamento opere e strutture relative al Centro Federale “Carnia Arena””*, presentato dal professionista sopra citato, composto dai seguenti elaborati:

Codice Documento	Descrizione Documento
Elaborati descrittivi	
044-2022 0ER01	Relazione tecnica
044-2022 0ER04	Relazione sul rispetto delle specifiche tecniche contenute nei "Criteri Ambientali Minimi"
044-2022 0ER05	Relazione DNSH
044-2022 0ER06	Relazione di calcolo sulle strutture
044-2022 0ER07	Tabulati di calcolo
044-2022 0ER08	Piano di manutenzione delle strutture
044-2022 0ER09	Relazione sugli impianti meccanici
044-2022 0ER10	L. 10
044-2022 0ER11	Attestato di Prestazione Energetica di progetto
044-2022 0ER12	Relazione Specialistica impianto elettrico
044-2022 0ER13	Relazione Geologica Geotecnica
044-2022 0ER14	Piano di Disassemblaggio fine Vita
044-2022 0EE01	Elenco elaborati
044-2022 0EC08	Capitolato Speciale di Appalto
Elaborati Contabili	
044-2022 0EC01	Computo estimativo
044-2022 0EC03	Quadro economico
044-2022 0EC04	Stima sicurezza
044-2022 0EC05	Elenco prezzi
Elaborati Grafici	
Architettonico	
044-2022 0ET01	Piano interrato
044-2022 0ET02	Piano terra
044-2022 0ET03	Piano primo
044-2022 0ET04	Piano secondo
044-2022 0ET05	Sezioni
044-2022 0ET06	Sezioni
044-2022 0ET07	Dettaglio Sezione FF'
044-2022 0ET08	Dettaglio Sezione DD'
044-2022 0ET09	Prospetti
044-2022 0ET10	Prospetti
044-2022 0ET11	Pianta copertura
Strutturali	
044-2022 0ST01	Relazione illustrativa (Art. 4 legge 1086/1971)
044-2022 0ST02	Fondazioni quota -1,76; -2,75; +1,18

044-2022 OST03	Armature platea di fondazione
044-2022 OST04	Fondazioni quota - 1,18
044-2022 OST05	Fondazioni e solai quota +0,84
044-2022 OST06	Solai quota 3,10 e 5,20
044-2022 OST07	Solai quota 6,74
044-2022 OST08	Solai quota 8,50 e 12,00
044-2022 OST09	Pianta setti portico
044-2022 OST10	Copertura in legno 1/3
044-2022 OST11	Copertura in legno 2/3
044-2022 OST12	Copertura in legno 3/3
044-2022 OST13	Sezioni strutturali
044-2022 OST14	Particolari strutturali degli elementi lignei
044-2022 OST15	Particolari opere in c.a.
044-2022 OST16	Setti in c.a. 1/3
044-2022 OST17	Setti in c.a. 2/3
044-2022 OST18	Setti in c.a. 3/3
044-2022 OST19	Pilastri in c.a.
044-2022 OST20	Travi in c.a. 1/2
044-2022 OST20	Travi in c.a. 2/2
<i>Impianto meccanico - idrotermo sanitario - prevenzione incendi</i>	
044-2022 OIT01	Impianto idrico-sanitario – Piano interrato
044-2022 OIT02	Impianto idrico-sanitario – Piano terra
044-2022 OIT03	Impianto idrico-sanitario – Piano primo
044-2022 OIT04	Impianto idrico-sanitario – Piano secondo e schema
044-2022 OIT05	Impianto di scarico - Piano interrato
044-2022 OIT06	Impianto di scarico - Piano terra
044-2022 OIT07	Impianto di scarico - Piano primo
044-2022 OIT08	Impianto di scarico - Piano secondo
044-2022 OIT09	Impianto di scarico - Schemi funzionali e particolari
044-2022 OIT10	Impianto di riscaldamento - Piano interrato e schema CT
044-2022 OIT11	Impianto di riscaldamento - Piano terra
044-2022 OIT12	Impianto di riscaldamento - Piano primo
044-2022 OIT13	Impianto di riscaldamento - Piano secondo
044-2022 OIT14	Impianto di ventilazione meccanica - Piano terra
044-2022 OIT15	Impianto di ventilazione meccanica - Piano primo
044-2022 OIT16	Impianto di ventilazione meccanica - Piano secondo
044-2022 OIT17	Impianto di ventilazione meccanica - Schemi funzionali
<i>Impianto elettrico</i>	
044-2022 OET10	Impianti elettrici - Pianta Piano Interrato
044-2022 OET11	Impianti elettrici - Pianta Piano Terra
044-2022 OET12	Impianti elettrici - Pianta Piano Primo
044-2022 OET13	Impianti elettrici - Pianta Piano Secondo
044-2022 OET14	Schemi unifilari quadri elettrici
<i>Elaborati Sicurezza</i>	
044-2022 OES01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
044-2022 OES02	Analisi e valutazione dei rischi
044-2022 OES03	Cronoprogramma delle opere
044-2022 OES04	Planimetria sicurezza
044-2022 OES05	Planimetria sottoservizi
044-2022 OES06	Analisi criticità ambientali
044-2022 OES07	Elaborato tecnico copertura

Ritenuto pertanto meritevole di approvare il suddetto progetto che risponde puntualmente alle esigenze espresse dall'Amministrazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modificazioni, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, espressi in due separate votazioni, concernenti l'atto in adozione e la dichiarazione della sua immediata esecutività;

DELIBERA

1. Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto;
2. Di approvare il progetto Esecutivo dell'intervento denominato: *“Rigenerazione e completamento opere e strutture relative al Centro Federale “Carnia Arena””* redatto dalla riunione temporanea di professionisti formatosi tra Studio Tecnico Associato FMP di (capogruppo-mandatario) con Arch. Girardi Giansilvio , VERTICALGEO società tra professionisti a.r.l. , Ing. Lazzaro Giovanni e P.I. Cimenti Matteo (mandanti), composto dagli elaborati descritti in premessa ed allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale, comportante una spesa di euro 4.000.000,00;
3. Di dare atto che la spesa del presente progetto trova completa copertura in capo al contributo concesso al Comune di Forni Avoltri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, giusto decreto del 05.08.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, relativo all'Avviso PNRR: “MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3”.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, come sostituito dall'art.17 comma 12 lett.a) della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente